

Політика захисту дітей від кривдження

Преамбула

1. Положення цієї Політики запроваджуються у Fundacja Firma Dla Każdego (далі — «Фундація»), з місцезнаходженням у Варшаві, за адресою: ul. Lwowska 17/4, 00-660 Warszawa, внесеній до Реєстру товариств, інших громадських і професійних організацій, фондаций та самостійних публічних закладів охорони здоров'я, а також до Реєстру підприємців Державного судового реєстру (Krajowy Rejestr Sądowy), який веде Районний суд для столичного міста Варшави у Варшаві, XII Господарський відділ Державного судового реєстру, за номером KRS 0000569410, номер NIP: 5252625624, номер REGON: 362170026, у зв'язку з діяльністю, що здійснюється на користь Fundacja Firma Dla Każdego організованими частинами підприємства, які діють у її структурах (так звані Стартапи), діяльність яких у будь-якій мірі пов'язана з роботою з дітьми.
2. Основоположним принципом усіх дій, що здійснюються Fundacja Firma Dla Każdego, є діяльність на благо дитини та в її найкращих інтересах. Фундація ставиться до дитини з повагою та враховує її потреби. Неприпустимим є застосування будь-ким щодо дитини насильства в будь-якій формі. Фундація, реалізуючи ці цілі, діє в межах чинного законодавства, внутрішніх положень та своїх компетенцій.

Розділ I

Роз'яснення термінів

§ 1

1. Фундацією є Fundacja Firma Dla Każdego з місцезнаходженням у Варшаві.
2. Дитиною є кожна особа до досягнення 18 років.
3. Робота з дітьми — це опікунська, виховна, ресоціалізаційна, релігійна, мистецька, медична, рекреаційна, спортивна діяльність або діяльність, пов'язана з розвитком зацікавлень, що здійснюється щодо дітей або на їхню користь.
4. Бенефіціаром є фізична особа, яка уклала з Фундацією договір, що регулює взаємні права та обов'язки Фундації і Бенефіціара (Договір про співпрацю), на підставі якого Бенефіціар веде Стартап, діяльність якого в будь-якій мірі пов'язана з роботою з дітьми.
5. Стартапом є організована частина підприємства Фундації з найменуванням, наданим Бенефіціаром, і виокремлена для його потреб у межах Програми

підтримки, що реалізується Фундацією, діяльність якої та надання послуг у будь-якій мірі пов'язані з роботою з дітьми.

6. Співробітник Стартапу — кожна особа, яка співпрацює з Фундацією в межах Стартапу на підставі цивільно-правового договору.
7. Опікуном дитини є особа, уповноважена представляти дитину, зокрема її батько/мати або законний опікун. У розумінні цього документа опікуном є також прийомний батько/мати.
8. Координатор — особа, уповноважена Правлінням Фундації керувати відділенням Фундації.
9. Згода батьків дитини означає згоду принаймні одного з батьків дитини. Однак у разі відсутності порозуміння між батьками дитини слід поінформувати батьків про необхідність вирішення справи сімейним судом.
10. Під кривдженням дитини слід розуміти вчинення забороненого діяння або караного діяння на шкоду дитині будь-якою особою, в тому числі Бенефіціаром або Співробітником Стартапу, або загрозу благу дитини, в тому числі нехтування нею.
11. Особа, відповідальна за Інтернет у Стартапі, — це призначений Бенефіціаром Співробітник Стартапу, який здійснює нагляд за користуванням Інтернетом дітьми на території місця надання послуг Стартапом та за безпекою дітей в Інтернеті.
12. Особа, відповідальна за Політику захисту дітей від кривдження, — це призначена Бенефіціаром особа, яка здійснює нагляд за реалізацією Політики захисту дітей від кривдження в межах Стартапу.
13. Персональні дані дитини — це будь-яка інформація, що дає змогу ідентифікувати дитину.
14. Керівництво Фундації — це орган, який управляє Фундацією відповідно до статуту та положень законодавства; під цим поняттям слід також розуміти особу, відповідальну за проведення втручання (інтервенції) у даному Стартапі, наприклад Бенефіціара.
15. Реєстр — це Реєстр осіб, які вчинили злочини на сексуальному ґрунті, з обмеженим доступом, а також Реєстр осіб, щодо яких Державна комісія з питань протидії сексуальному використанню малолітніх віком до 15 років винесла постанову про внесення запису до Реєстру. Реєстр доступний на сайті: rps.ms.gov.pl.

Розділ II

Розпізнавання чинників ризику кривдження дітей та реагування на них

§ 2

1. Кожен Бенефіціар/Співробітник Старту перед допуском до виконання завдань надає персональні дані, які надалі використовуються Фондацією для виконання обов'язку, визначеного у ст. 21 Закону від 13 травня 2016 р. про протидію загрозам злочинності на сексуальному ґрунті (єдиний текст: Dz. U. z 2023 r. roz. 1304 зі змінами), та перевірки Бенефіціара/Співробітника Старту в Реєстрі. Перевірка стосується також осіб віком до 18 років. В особовій справі Бенефіціара/Співробітника Старту зберігається роздруківка першої та останньої перевірки особи в Реєстрі. З особою, яка фігурує в Реєстрі, Фондація не може розпочати співпрацю у сфері діяльності, яка в будь-якій мірі пов'язана з роботою з дітьми. Обсяг персональних даних, необхідних для перевірки особи в Реєстрі, міститься в Додатку № 1 до цієї Політики. За виконання цього обов'язку відповідає керівництво Фондації, яке може уповноважити для цього іншого співробітника, зокрема Координатора.
2. Крім того, Бенефіціар/Співробітник Старту подає Фондації довідку з Державного кримінального реєстру (Krajowy Rejestr Karny) про несудимість за злочини, визначені в розділах XIX і XXV Кримінального кодексу, у ст. 189а і ст. 207 Кримінального кодексу та в Законі від 29 липня 2005 р. про протидію наркоманії, або за заборонені діяння, що відповідають цим злочинам, визначені положеннями іноземного права.
3. Бенефіціар/Співробітник Старту, який має громадянство іншої держави, ніж Республіка Польща, подає Фондації також довідку з кримінального реєстру держави громадянства, що отримується для цілей професійної або волонтерської діяльності, пов'язаної з контактами з дітьми. Крім того, кожен Бенефіціар/Співробітник Старту подає Фондації заяву про державу або держави, в яких він/вона проживав/ла протягом останніх 20 років, інші ніж Республіка Польща та держава громадянства (зразок заяви становить Додаток № 3), разом із довідками з кримінальних реєстрів цих держав, що отримуються для цілей професійної або волонтерської діяльності, пов'язаної з контактами з дітьми, якщо право даної держави передбачає видачу такої довідки.
4. Однак якщо право даної держави не передбачає видачі довідок для вищезазначених цілей, Фондація отримує від Бенефіціара/Співробітника Старту заяву про несудимість, подану під загрозою кримінальної відповідальності, що становить Додаток № 4 до Політики.
5. З метою моніторингу безпеки у Фондації, окрім виконання обов'язку, визначеного у попередніх пунктах, Фондація щороку здійснює перевірку, чи Бенефіціар/Співробітник Старту надалі не фігурує в Реєстрі.

6. Незалежно від перевірки в Реєстрі, кожен Бенефіціар/Співробітник Стартапу віком понад 17 років підписує заяву, зразок якої становить Додаток № 2 до Політики.
7. У разі отримання інформації про порушення щодо Бенефіціара/Співробітника Стартапу кримінального провадження за злочин проти сексуальної свободи або злочин із застосуванням насильства, вчинений проти дітей, слід невідкладно відсторонити цю особу від будь-яких форм контакту з дітьми або розглянути питання про розірвання договору з цією особою.

§ 3

1. Стартап не контактує з дітьми приватними каналами комунікації без відома їхніх законних опікунів.
2. Стартап не веде з дітьми приватних розмов із використанням соціальних мереж. Бенефіціари та Співробітники Стартапу можуть вести з дітьми групове листування на теми, пов'язані з діяльністю Стартапу, за умови, що у спільній розмові бере участь принаймні один з батьків/законний опікун дитини.
3. У разі початку приватної розмови з використанням соціальних мереж самою дитиною Бенефіціар/Співробітник Стартапу не продовжує розмову і доручає дитині звернутися до нього/неї в місці діяльності Стартапу або з використанням офіційних каналів дистанційної комунікації. Це правило не стосується ситуації (навіть потенційної) загрози життю та здоров'ю дитини. У такому разі Бенефіціар/Співробітник Стартапу може продовжити розмову, але зобов'язаний одночасно повідомити Координатора про контакт із дитиною та причини цього контакту. Повідомлення має бути, за можливості, здійснене письмово або електронною поштою.

§ 4

1. Бенефіціар/Співробітник Стартапу володіє знаннями та в межах виконуваних обов'язків звертає увагу на чинники ризику та симптоми кривдження дітей.
2. У разі виявлення чинників ризику Бенефіціар/Співробітник Стартапу проводить розмову з батьками або опікунами дитини, надаючи інформацію про доступні можливості підтримки та мотивуючи їх шукати допомогу для себе.
3. Стартап здійснює моніторинг ситуації та благополуччя дитини.

Розділ III

Процедури втручання у разі кривдження дитини та загрози безпеці дитини

а) Загальні принципи

§ 5

1. Стартап, за можливості, проводить для дітей циклічні (принаймні раз на рік) заняття на тему безпечних стосунків з іншими особами, в тому числі дорослими, та необхідності повідомляти дорослим про все, що їх непокоїть.
2. Загроза безпеці дітей може набувати різних форм, із використанням різних способів контакту та комунікації.
3. Для цілей цього документа прийнято таку класифікацію загроз безпеці дітей:
 1. вчинено злочин на шкоду дитині (наприклад, сексуальне використання, знущення над дитиною),
 2. мала місце інша форма кривдження, що не є злочином, така як, наприклад, крик, фізичні покарання, приниження,
 3. мало місце нехтування життєвими потребами дитини (наприклад, пов'язаними з харчуванням, гігієною чи здоров'ям).
4. Для цілей цього документа виокремлено процедури втручання у разі підозри у діях на шкоду дитині з боку:
 1. Бенефіціара/Співробітника Стартапу,
 2. інших третіх осіб,
 3. батьків/законних опікунів,
 4. іншої дитини.

§ 6

1. У разі виникнення в Бенефіціара або Співробітника Стартапу підозри чи отримання інформації, що дитина зазнає кривдження, він зобов'язаний скласти службову записку та передати отриману інформацію керівництву Фондації. Записка може мати письмову форму або форму електронного листа.
2. У разі призначення іншої особи для проведення втручання під поняттям «керівництво Фондації» слід розуміти особу, відповідальну за проведення втручання. У Фондації призначеною іншою особою для проведення втручання в межах даного Стартапу є Бенефіціар, для якого створено Стартап.
3. Якщо повідомлено про кривдження з боку особи, призначеної для проведення втручання, тоді втручання здійснюється керівництвом Фондації.

4. Якщо повідомлено про кривдження з боку керівництва Фундації, тоді дії, описані в цьому розділі, здійснює особа, яка помітила кривдження або якій повідомлено про підозру у кривдженні.
5. До участі у втручанні можна запросити фахівців, зокрема психологів і педагогів, з метою скористатися їхньою допомогою під час розмови з дитиною про важкий досвід.

§ 7

1. У разі підозри, що життю дитини загрожує небезпека або їй загрожує тяжка шкода здоров'ю, слід невідкладно поінформувати відповідні служби (поліцію, швидку медичну допомогу), зателефонувавши за номером 112 або 999 (швидка допомога). Повідомлення служб здійснює Бенефіціар або Співробітник Старту, який першим отримав інформацію про загрозу, і після цього заповнює картку втручання.

§ 8

1. За перебігом кожного втручання складається картка втручання, зразок якої становить Додаток № 5 до цієї Політики. Картка долучається до документації дитини.
2. Бенефіціар або Співробітники Старту та інші особи, які у зв'язку з виконанням обов'язків отримали інформацію про кривдження дитини або пов'язану з цим інформацію, зобов'язані зберігати цю інформацію в таємниці, за винятком передачі інформації уповноваженим установам у межах заходів втручання.
3. У разі якщо підозру щодо загрози безпеці дитини повідомили опікуни дитини, а ця підозра не підтвердилася, про цей факт слід письмово поінформувати опікунів дитини.

b) Кривдження з боку Бенефіціара/Співробітника Старту

§ 9

1. У разі якщо повідомлено про кривдження дитини Бенефіціаром/Співробітником Старту, ця особа негайно відстороняється від будь-яких форм контакту з дітьми (не лише з покривдженою дитиною) до з'ясування обставин справи.
2. Керівництво Фундації проводить розмову з дитиною та іншими особами, які мають або можуть мати відомості про подію та про особисту (сімейну, пов'язану зі здоров'ям) ситуацію дитини, зокрема з її опікунами. Керівництво Фундації прагне встановити перебіг події, а також вплив події на психічне та фізичне здоров'я дитини. Встановлені обставини записуються до картки втручання (Додаток № 5).

3. Керівництво Фондації організовує зустріч/зустрічі з опікунами дитини, яким передає інформацію про подію та про потребу/можливість скористатися спеціалізованою підтримкою, в тому числі в інших організаціях чи службах.
4. У разі якщо щодо дитини вчинено злочин, керівництво Фондації складає заяву про можливість вчинення злочину та передає її до територіально компетентного органу поліції або прокуратури. Зразок заяви міститься в Додатку № 6.
5. У разі якщо Бенефіціар/Співробітник Стартапу допустився щодо дитини іншої форми кривдження, ніж вчинення злочину на її шкоду, керівництво Фондації повинно дослідити всі обставини справи, зокрема вислухати Бенефіціара/Співробітника Стартапу, підозрюваного у кривдженні, дитину та інших свідків події. У ситуації, коли порушення блага дитини є значним, зокрема коли мала місце дискримінація або порушення гідності дитини, слід розглянути питання про розірвання правових відносин з особою, яка допустилася кривдження, або рекомендувати таке рішення керівникам цієї особи.

с) Кривдження іншими третіми особами

§ 10

1. У разі якщо повідомлено про кривдження дитини третьою особою (сторонньою або спорідненою), керівництво Фондації проводить розмову з дитиною та іншими особами, які мають або можуть мати відомості про подію та про особисту (сімейну, пов'язану зі здоров'ям) ситуацію дитини, зокрема з її опікунами. Керівництво Фондації прагне встановити перебіг події, а також вплив події на психічне та фізичне здоров'я дитини. Встановлені обставини записуються до картки втручання (Додаток № 5).
2. Керівництво Фондації організовує зустріч/зустрічі з опікунами дитини, яким передає інформацію про подію та про потребу/можливість скористатися спеціалізованою підтримкою, в тому числі в інших організаціях чи службах.
3. У разі якщо щодо дитини вчинено злочин, керівництво Фондації складає заяву про можливість вчинення злочину та передає її до територіально компетентного органу поліції або прокуратури. Зразок заяви міститься в Додатку № 6.
4. У разі якщо з розмови з опікунами випливає, що вони не зацікавлені в допомозі дитині, ігнорують подію або в інший спосіб не підтримують дитину, яка зазнала кривдження, керівництво Фондації складає клопотання про перевірку ситуації сім'ї, яке направляє до компетентного сімейного суду (зразок у Додатку № 7).
5. Подальший хід провадження належить до компетенції установ, зазначених у попередніх пунктах.

d) Кривдження з боку батьків/опікунів

§ 11

1. У разі якщо повідомлено про кривдження дитини батьками/опікунами, керівництво Фондації проводить розмову з дитиною та іншими особами, які мають або можуть мати відомості про подію та про особисту (сімейну, пов'язану зі здоров'ям) ситуацію дитини. Керівництво Фондації прагне встановити перебіг події, а також вплив події на психічне та фізичне здоров'я дитини. Встановлені обставини записуються до картки втручання (Додаток № 5).
2. У разі якщо щодо дитини вчинено злочин, керівництво Фондації складає заяву про можливість вчинення злочину та передає її до територіально компетентного органу поліції або прокуратури. Зразок заяви міститься в Додатку № 6.
3. У разі якщо з проведених з'ясувань випливає, що опікун дитини нехтує її психофізичними потребами або сім'я є виховно неспроможною (наприклад, дитина ходить в одязі, невідповідному погоді, залишає місце проживання без нагляду дорослої особи), або сім'я застосовує насильство щодо дитини (батько/мати чи інший член домогосподарства кричить на дитину, застосовує ляпаси або подібні за характером фізичні покарання), слід поінформувати компетентний центр соціальної допомоги про потребу допомоги сім'ї, якщо незадоволення потреб впливає із ситуації бідності, або — у разі насильства та нехтування — про необхідність розпочати процедуру Niebieskie Karty («Блакитні картки»).
4. Подальший хід провадження належить до компетенції установ, зазначених у попередніх пунктах.

e) Кривдження з боку однолітків

§ 12

1. У разі підозри у кривдженні дитини іншою дитиною, яка перебуває в місці надання послуг Стартапом (наприклад, на групових заняттях), слід провести розмову з дитиною, підозрюваною у кривдженні, та її опікунами, а також окремо з дитиною, яка зазнає кривдження, та її опікунами. Крім того, слід поговорити з іншими особами, які мають відомості про подію. Під час розмов слід прагнути встановити перебіг події, а також вплив події на психічне та фізичне здоров'я кривдженої дитини. Встановлені обставини записуються до картки втручання (Додаток № 5). Для дитини, яка кривдить, та дитини, яка зазнає кривдження, складаються окремі картки втручання.
2. Спільно з батьками/опікунами дитини, яка кривдить, слід розробити план виправлення з метою зміни небажаної поведінки.

3. З батьками/опікунами дитини, яка зазнає кривдження, слід розробити план забезпечення її безпеки, включивши до цього плану способи ізолювання її від джерел загрози.
4. Під час розмов слід переконатися, що дитина, підозрювана у кривдженні іншої дитини, сама не зазнає кривдження з боку батьків/опікунів, інших дорослих або інших дітей. У разі підтвердження такої обставини слід перейти до процедури, передбаченої § 10 або § 11.
5. У разі якщо дитина, яка кривдить, не пов'язана з діяльністю Старту, слід поговорити з дитиною, яка зазнає кривдження, іншими особами, які мають відомості про подію, а також із батьками кривдженої дитини з метою встановлення перебігу події, а також впливу події на психічне та фізичне здоров'я дитини. Керівництво Фондації організовує зустріч/зустрічі з опікунами дитини, яким передає інформацію про подію та про потребу/можливість скористатися спеціалізованою підтримкою, в тому числі в інших організаціях чи службах, а також про способи реагування на подію.
6. Якщо особою, підозрюваною у кривдженні, є дитина віком від 13 до 17 років, а її поведінка становить каране діяння, слід додатково поінформувати територіально компетентний сімейний суд або поліцію шляхом письмового повідомлення.
7. Якщо особою, підозрюваною у кривдженні, є дитина віком понад 17 років, а її поведінка становить злочин, тоді слід поінформувати територіально компетентний підрозділ поліції або прокуратури шляхом письмового повідомлення.

Розділ IV

Принципи захисту зображення дитини

§ 13

1. Фондація забезпечує найвищі стандарти захисту персональних даних дітей відповідно до чинного законодавства.
2. Фондація, визнаючи право дитини на приватність та захист особистих благ, забезпечує захист зображення дитини.
3. Настанови щодо принципів публікації зображення дитини становлять Додаток № 8 до цієї Політики.

§ 14

1. Бенефіціару/Співробітнику Старту заборонено дозволяти представникам засобів масової інформації фіксувати зображення дитини (знімати на відео, фотографувати, записувати голос дитини) на території закладу без письмової згоди батька/матері або законного опікуна дитини.

2. З метою отримання згоди, зазначеної вище, Бенефіціар/Співробітник Стартапу може зв'язатися з опікуном дитини та узгодити процедуру отримання згоди. Неприпустимим є надання представникові засобів масової інформації контактних даних опікуна дитини — без відома та згоди цього опікуна.
3. Якщо зображення дитини становить лише деталь цілого, такого як: зібрання, краєвид, публічний захід, згода батька/матері або законного опікуна на фіксацію зображення дитини не вимагається.

§ 15

1. Оприлюднення Стартапом зображення дитини, зафіксованого в будь-якій формі (фотографія, аудіо-відеозапис), вимагає письмової згоди батька/матері або законного опікуна дитини. Доброю практикою є також отримання згоди самих дітей.
2. Письмова згода, зазначена в п. 1, повинна містити інформацію про те, де буде розміщено зафіксоване зображення та в якому контексті воно буде використовуватися (наприклад, що воно буде розміщене на вебсайті з промоційною метою).

Розділ V

Принципи доступу дітей до Інтернету

§ 16

1. Стартап, забезпечуючи дітям доступ до Інтернету, зобов'язаний вживати заходів, що захищають дітей від доступу до контенту, який може становити загрозу для їхнього належного розвитку, зокрема слід встановити та оновлювати захисне програмне забезпечення.
2. Під час надання послуг Стартапом доступ дитини до Інтернету можливий:
 1. під наглядом Бенефіціара або Співробітника Стартапу на комп'ютерних заняттях,
 2. без нагляду Бенефіціара або Співробітника Стартапу — на призначених для цього комп'ютерах, що знаходяться на території закладу, де Стартап надає послуги (вільний доступ),
 3. за допомогою мережі Wi-Fi закладу, після введення пароля.
3. У разі доступу, що здійснюється під наглядом Бенефіціара або Співробітника Стартапу, Бенефіціар або Співробітник Стартапу зобов'язаний інформувати дітей про принципи безпечного користування Інтернетом. Бенефіціар або Співробітник Стартапу також стежить за безпекою користування Інтернетом дітьми під час занять.
4. За можливості особа, відповідальна за Інтернет у Стартапі, проводить із дітьми циклічні навчання щодо безпечного користування Інтернетом.

5. Стартап забезпечує постійний доступ до навчальних матеріалів щодо безпечного користування Інтернетом біля комп'ютерів, з яких можливий вільний доступ.

§ 17

1. Особа, відповідальна за Інтернет у Стартапі, забезпечує захист інтернет-мережі від небезпечного контенту, встановлюючи та оновлюючи відповідне сучасне програмне забезпечення.
2. Зазначене в п. 1 цього параграфу програмне забезпечення оновлюється призначеним Співробітником Стартапу в міру потреби, принаймні раз на місяць.
3. Призначений Співробітник Стартапу принаймні раз на місяць перевіряє, чи на комп'ютерах із вільним доступом, підключених до Інтернету, не міститься небезпечний контент. У разі виявлення небезпечного контенту призначений Співробітник Стартапу намагається встановити, хто користувався комп'ютером під час його внесення.
4. Інформацію про дитину, яка користувалася комп'ютером під час внесення небезпечного контенту, Бенефіціар/призначений Співробітник Стартапу передає керівництву Фондації, яке організовує для дитини розмову з психологом, педагогом, власним або зовнішнім співробітником.
5. Педагог/психолог/власний або зовнішній співробітник проводить із дитиною, зазначеною в попередніх пунктах, розмову на тему безпеки в Інтернеті.
6. Якщо в результаті проведеної розмови педагог/психолог/власний або зовнішній співробітник отримує інформацію, що дитина зазнає кривдження, він вживає заходів, описаних у Розділі III цієї Політики.

Розділ VI

Моніторинг застосування Політики

§ 18

1. Керівництво Фондації призначає Grzegorz Stępień особою, відповідальною за Політику захисту дітей у Фондації.
2. Особа, зазначена в попередньому пункті, відповідає за моніторинг реалізації Політики, за реагування на сигнали про порушення Політики та ведення реєстру повідомлень, а також за внесення пропозицій щодо змін до Політики.
3. Кожен виявлений або повідомлений інцидент чи подія, що загрожує благо малолітнього, про які особа, зазначена в п. 1, має відомості, заносяться до Реєстру подій, що загрожують благо малолітнього, зразок якого становить Додаток № 9 до цієї Політики.

4. Документація зберігається за місцезнаходженням Фундації в місці, захищеному від доступу неуповноважених осіб.
5. Особа, зазначена в п. 1 цього параграфа, проводить серед Бенефіціарів раз на 12 місяців анкетування, що моніторить рівень реалізації Політики. Зразок анкети становить Додаток № 10 до цієї Політики.
6. В анкеті Бенефіціари можуть пропонувати зміни до Політики та вказувати на порушення Політики.
7. Особа, зазначена в п. 1 цього параграфа, здійснює опрацювання заповнених анкет. На цій підставі вона складає звіт із моніторингу, який потім передає керівництву Фундації.
8. Керівництво Фундації вносить до Політики необхідні зміни та оголошує Бенефіціарам Фундації, дітям та їхнім опікунам нову редакцію Політики.

Розділ VII

Прикінцеві положення

§ 19

1. Політика набирає чинності з дня її оголошення.
2. Оголошення здійснюється у спосіб, доступний для Бенефіціарів Фундації, дітей та їхніх опікунів, зокрема шляхом розміщення документа на вебсайті та надсилання його тексту електронними засобами зв'язку кожним Стартапом.

Додаток № 1 до Політики захисту дітей від кривдження
Обсяг даних працівника/співробітника, необхідних для перевірки
в Реєстрі осіб, які вчинили злочини на сексуальному ґрунті

Ім'я та прізвище:

Дата народження:

PESEL:

Дівоче (родове) прізвище:

Ім'я батька:

Ім'я матері:

Додаток № 2 до Політики захисту дітей від кривдження

Заява

Населений пункт,

Заява

Я,, який/яка проживає
....., що посвідчує особу за посвідченням особи/паспортом
№, виданим, дійсним до,
заявляю, що:

я не був/була засуджений/засуджена за злочин проти сексуальної свободи та моральності, злочини із застосуванням насильства на шкоду малолітньому, і проти мене не ведеться жодне кримінальне провадження (в тому числі досудове розслідування), ані дисциплінарне провадження у цій сфері.

.....

підпис

Додаток № 3 до Політики захисту дітей від кривдження

Заява про проживання в державі або державах протягом останніх 20 років

.....

Заява про проживання в державі або державах протягом останніх 20 років

Я,, який/яка проживає
....., що посвідчує особу за посвідченням особи/паспортом
№, виданим, дійсним до,
заявляю, що протягом останніх 20 років проживав/проживала в таких державах:

.....

.....

та зобов'язуюся подати Фундації довідки з кримінальних реєстрів цих держав, що
отримуються для цілей професійної або волонтерської діяльності, пов'язаної з
контактами з дітьми, якщо право даної держави передбачає видачу такої довідки.

Я усвідомлюю кримінальну відповідальність за подання неправдивої заяви.

.....

Підпис

Додаток № 4 до Політики захисту дітей від кривдження

Заява про несудимість, подана іноземцем під загрозою кримінальної відповідальності

.....

Заява про несудимість, подана іноземцем під загрозою кримінальної відповідальності

Я,, який/яка проживає, що має PESEL, що посвідчує особу за посвідченням особи/паспортом №, виданим, дійсним до, заявляю, що:

1. я не маю можливості подати Фондації довідку з кримінального реєстру держави громадянства, що отримується для цілей професійної та волонтерської діяльності, пов'язаної з контактами з дітьми, або довідку з кримінального реєстру держави мого походження,
2. я не був/не була остаточно засуджений/засуджена в державі мого походження, ані в жодній іншій державі, в якій я проживав/проживала протягом останніх 20 років, за заборонені діяння, що відповідають злочинам, визначеним у розділах XIX і XXV Кримінального кодексу, у ст. 189а і ст. 207 Кримінального кодексу та в Законі від 29 липня 2005 р. про протидію наркоманії, і щодо мене не було винесено іншого рішення, в якому встановлено, що я вчинив/вчинила такі заборонені діяння, а також що не існує обов'язку, який впливає з рішення суду, іншого уповноваженого органу або закону, дотримуватися заборони обіймати будь-які або визначені посади, виконувати будь-які або визначені професії чи діяльність, пов'язані з вихованням, освітою, відпочинком, лікуванням, наданням психологічних консультацій, духовним розвитком, заняттям спортом або реалізацією інших зацікавлень малолітніми чи з опікою над ними.

Я усвідомлюю кримінальну відповідальність за подання неправдивої заяви.

.....

Підпис

Додаток № 5 до Політики захисту дітей від кривдження

Картка втручання

1. Ім'я та прізвище дитини:
2. Причина втручання (форма кривдження) — опис:
.....
3. Особа, яка повідомила про підозру у кривдженні (дата, дані особи):
.....
4. Заходи, вжиті щодо дитини (направлення до фахівців — яких, дата, дія):
.....
5. Зустрічі з опікунами дитини (дата, опис зустрічі):
.....
6. Форма здійсненого втручання (позначити відповідне):
 - заява про підозру у вчиненні злочину,
 - клопотання про перевірку ситуації дитини/сім'ї,
 - інший вид втручання. Який? (опис)
7. Дані щодо втручання (назва органу, до якого повідомлено про втручання, дата):
.....
8. Результати втручання: дії органів правосуддя / дії Фундації / дії батьків:
.....

Додаток № 6 до Політики захисту дітей від кривдження

Заява про можливість вчинення злочину (зразок)

..... дня р.

Районна прокуратура в

Заявник:

адреса:

Заява про можливість вчинення злочину

Цим подаю заяву про підозру у вчиненні злочину на
шкоду малолітнього/малолітньої (ім'я та прізвище, дата
народження) особою (ім'я та прізвище ймовірного винуватця).

Обґрунтування

Під час виконання особою (ім'я та прізвище) дій
..... щодо малолітньої/малолітнього (ім'я та
прізвище) дитина розкрила тривожні відомості щодо стосунків із
.....
.....

З огляду на наведену вище інформацію, а також на благо та безпеку малолітньої/
малолітнього, прошу порушити провадження у цій справі.

Особою, яка може надати додаткову інформацію, є (ім'я,
прізвище, телефон, адреса для листування).

.....

підпис

Додаток № 7 до Політики захисту дітей від кривдження

Клопотання про перевірку ситуації дитини (зразок)

Населений пункт, дня

Районний суд у

Відділ у справах сім'ї та неповнолітніх

Заявник:

адреса для листування:

Учасники провадження: (імена та прізвища батьків)

вул. (адреса проживання)

батьки малолітнього/малолітньої: (ім'я та прізвище дитини, дата народження)

Клопотання про перевірку ситуації дитини

Цим прошу здійснити перевірку ситуації малолітнього/малолітньої (ім'я та прізвище дитини, дата народження) та видати відповідні опікунські розпорядження.

Обґрунтування

З інформації, отриманої від співробітників, які перебувають у контакті з малолітнім/малолітньою, випливає, що для сім'ї не заведено картку Niebieska Karta («Блакитна картка»). З огляду на наведені факти можна припустити, що благо малолітнього/малолітньої перебуває під загрозою, а не виконують належним чином батьківських обов'язків. Тому клопотання про перевірку сімейної ситуації малолітнього/малолітньої та можливу підтримку батьків є обґрунтованим.

Співробітником, який опікується малолітнім/малолітньою, є (ім'я, прізвище, службовий телефон, адреса закладу).

..... (підпис)

Додаток № 8 до Політики захисту дітей від кривдження

Настанови щодо фіксації зображення дитини (фотографії, відео)

Настанови щодо фіксації зображення дитини:

- Усі діти мають бути одягнені.
- Зафіксовані зображення повинні зосереджуватися на діях, які виконують діти, і, за можливості, показувати групи дітей, а не окремих осіб.
- Переконайтеся, що фотограф або особа, яка знімає відео, не проводить час із дітьми та не має до них доступу без нагляду.
- Про будь-які підозри та проблеми, що стосуються неналежних зображень дітей, слід повідомляти та реєструвати їх, так само як інші тривожні сигнали щодо загрози безпеці дітей.

Настанови щодо публікації зображень дітей:

- Використовуйте лише імена дітей; не розкривайте надто багато подробиць щодо їхнього місця проживання чи зацікавлень.
- Запитайте у дитини згоду на використання її зображення.
- Якщо це можливо, попросіть згоду батьків/опікунів дитини та поінформуйте всіх зацікавлених про те, де і в який спосіб ви маєте намір використати зображення дитини.
- Намагайтеся використовувати зображення, що показують широкий спектр дітей — хлопчиків і дівчаток, дітей різного віку, з різними здібностями, ступенем фізичних можливостей та представників різних етнічних груп.

Додаток № 9 до Політики захисту дітей від кривдження

Реєстр подій, що загрожують благу малолітнього — зразок

№ з/п	Опис події	Дата події	Вжиті заходи	Чи мало місце втручання зовнішніх органів?	Опис заходів, вжитих зовнішніми органами	Підпис особи, яка прийняла повідомлення
1.						
2.						
3.						

Додаток № 10 до Політики захисту дітей від кривдження

Моніторинг Політики — анкета

№ з/п	Питання	Так	Ні
1.	Чи ознайомилися Ви з документом «Політика захисту дітей від кривдження»?		
2.	Чи вмієте Ви розпізнавати симптоми кривдження дітей?		
3.	Чи знаєте Ви, як реагувати на симптоми кривдження дітей?		
4.	Чи доводилося Вам спостерігати порушення принципів, викладених у Політиці захисту дітей від кривдження, у Стартапі?		
5.	Чи маєте Ви якісь зауваження/поправки/пропозиції щодо Політики захисту дітей від кривдження? (впишіть під таблицею)		

Місце для зауважень/поправок:

:

:

: